

Burgerlijk recht en strafrecht: het verloop van een procedure

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een stelling: zeg niet alleen welke denker of welk begrip het is, maar ook waaraan je het ziet.
- Lees bij twee posities die op elkaar lijken eerst nog eens wat ze onderscheidt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Twee takken

Vul het schema aan en zet elke zaak in de juiste tak.

1.		Burgerlijk recht	Strafrecht
	gaat over	_____	_____
	wie start	_____	_____
	tegen wie	_____	_____
	wat de rechter beslist	_____	_____

2. Welke tak?

- a) een onbetaalde factuur _____
- b) rijden onder invloed _____
- c) een scheiding _____ d) diefstal _____

3. Dezelfde feiten kunnen in beide takken terechtkomen. Leg dat uit met een vechtpartij, en zeg hoe een slachtoffer maar één procedure nodig heeft.

2 De burgerlijke procedure

Zet de stappen op hun plaats en antwoord kort.

4.

Stap	Wat gebeurt er
1. de inleiding	_____
2. de uitwisseling van stukken	_____
3. de zitting	_____
4. het vonnis	_____
5. de uitvoering	_____

5. Welk principe van de rechtspraak zit in stap 2? _____

6. Waarom stelt de rechter in de familie- en jeugdrechtbank vaak bemiddeling voor?

7. Een burgerlijke procedure eindigt altijd met een vonnis.

☐ waar ☐ niet waar

3 Van feit tot proces

Antwoord kort.

8. Wat is een misdrijf? _____
9. Hoe heet het officiële verslag dat de politie maakt? _____

10.

	Het opsporingsonderzoek	Het gerechtelijk onderzoek
wie leidt	_____	_____
wanneer	_____	_____
waarom zo	_____	_____

11. Noem de drie wegen die het parket na het vooronderzoek heeft.

12. Waarom is seponeren geen vrijspraak?

13. Welke kamer?

a) beslist of de zaak naar de rechtbank gaat, en over de aanhouding

b) behandelt het beroep tegen die beslissingen bij het hof van beroep

14. Hoe heet het eigenlijke proces, dat openbaar is en met getuigen en pleidooien?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Twee takken

- 1** burgerlijk: een geschil tussen twee partijen, gestart door de eiser, tegen de verweerder, en de rechter beslist wie recht heeft op wat; straf: een misdrijf tegen de samenleving, gestart door het openbaar ministerie, tegen de beklaagde of verdachte, en de rechter beslist over schuld en straf
- 2** a) burgerlijk recht · b) strafrecht · c) burgerlijk recht · d) strafrecht
- 3** Wie bij een vechtpartij iemand verwondt, kan strafrechtelijk gestraft worden én burgerlijk de schade moeten vergoeden. Het slachtoffer kan zich in de strafzaak burgerlijke partij stellen: dan behandelt de strafrechter ook de schadevergoeding, en hoeft er geen tweede procedure te komen.

2. De burgerlijke procedure

- 4** inleiding: de eiser brengt de zaak voor de rechtbank, meestal met een dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder; stukken: elke partij legt haar argumenten en bewijzen neer in conclusies en kan op de andere antwoorden; zitting: de advocaten pleiten; vonnis: de rechter beslist en motiveert; uitvoering: wie in het ongelijk gesteld is moet het vonnis uitvoeren, desnoods door een gerechtsdeurwaarder
- 5** hoor en wederhoor
- 6** Omdat de partijen daar bijna altijd met elkaar verder moeten. Een akkoord dat ze zelf maken, houdt beter stand dan een vonnis dat hen wordt opgelegd.
- 7** niet waar

3. Van feit tot proces

- 8** een gedraging die de wet strafbaar stelt
- 9** een proces-verbaal
- 10** opsporingsonderzoek: het openbaar ministerie, de gewone gang van zaken, snel en soepel; gerechtelijk onderzoek: de onderzoeksrechter, bij ernstige zaken of wanneer zware onderzoeksdaaden nodig zijn, omdat een onafhankelijke rechter moet beslissen over maatregelen die diep in iemands rechten snijden, zoals een huiszoeking
- 11** Seponeren, een minnelijke schikking voorstellen, of vervolgen.
- 12** Omdat een vrijspraak van een rechter komt, na een proces. Seponeren is een beslissing van het parket om geen proces te starten, bijvoorbeeld bij te weinig bewijs of een te klein feit.
- 13** a) de raadkamer · b) de kamer van inbeschuldigingstelling
- 14** het onderzoek ter terechtzitting

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
